

RECURSO CÍVEL Nº 5061961-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: União - Fazenda Nacional (Réu)

RECORRIDO: Sergio de Jesus Nascimento da Silva (Autor)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "REUNIÃO FOLGA", "DIF ABONO DE FÉRIAS", "DIF 1/3 ABONO DE FÉRIAS", "AVISO PRÉVIO INDENIZADO" E "13ª SAL INDENIZADO. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "FOLGA". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "folga", por falta de comprovação do caráter indenizatório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5061961-42.2024.4.02.5101

510015400458 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5061961-42.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: União - Fazenda Nacional (Réu)

RECORRIDO: Sergio de Jesus Nascimento da Silva (Autor)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional no [evento 16, RECLNO1] em razão da sentença [evento 11, SENT1] de procedência do pleito de exclusão das verbas de "reunião folga", "folga", "dif abono de férias", "dif 1/3 abono de férias", "aviso prévio indenizado", "13ª sal indenizado" e "abono de férias" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, a União/Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença alegando ser necessário fazer distinção entre a *conversão em pecúnia de folga não gozada* e o *pagamento dobrado pelo serviço efetivamente prestado* em período que, em tese, deveria ser de folga. Aduz que marítimos podem ser mantidos em atividade, com prejuízo de eventuais folgas programadas quando necessário à continuidade operacional. Sustenta a tese de que a quantia recebida pelos trabalhadores como contraprestação dos dias efetivamente trabalhados, ainda que em momentos de folga, é remuneração, não indenização, e que, portanto, tais valores consistem em acréscimo patrimonial do funcionário, fato gerador do IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 20, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [evento 13 e evento 16, RECLNO1] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença ora recorrida foram julgados procedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "reunião folga", "folga", "dif abono de férias", "dif 1/3 abono de férias", "aviso prévio indenizado", "13ª sal indenizado" e "abono de férias", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "reunião folga", "folga", "dif abono de férias", "dif 1/3 abono de férias", "aviso prévio indenizado", "13ª sal indenizado" e "abono de férias", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ6 e seguintes] e acordo coletivo de [evento 1, ACORDO17 e seguintes].

A rubrica "reunião folga", consiste em compensação indenizatória pelas reuniões realizadas durante os períodos em que deveria estar usufruindo da folga. Tem, portanto, caráter indenizatório, já que busca compensar uma folga suprimida do empregado, e por este motivo é isenta do imposto de renda.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos dos julgados abaixo citado:

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA. **REUNIÃO NA FOLGA. CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO. 1/3 ABONO DE FÉRIAS. FOLGA QUARENTENA. TREINAMENTO OFFSHORE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. A "DOBRA OFF SHORE" NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ISENTIVAS DO IRPF, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI N.º 7.713/88. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.** (grifei)*

(Processo 5002116-34.2024.4.02.5116, julgado em 18/09/2024, Rel. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE)

Quanto à rubrica "folga", o autor não trouxe aos autos nenhum subsídio que possibilitasse ao julgador eventualmente inferir o alegado caráter indenizatório dessa verba.

Com efeito, a parte autora poderia ter feito essa comprovação por meio de maiores esclarecimentos da empresa contratante ou outro meio de prova acerca da natureza jurídica da verba, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não é possível inferir tal condição apenas pela denominação da rubrica. Desse modo, a incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados, uma vez não comprovada a sua natureza indenizatória, já que não demonstrado que se trata de verba decorrente de conversão de folga não gozada em pecúnia.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, como verificado no processo 5043021-29.2024.4.02.5101, julgado por Sessão Extraordinária em 30/10/2024, *in verbis*:

*RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. **FOLGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. DOBRA MARÍTIMO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.***

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a sentença para **julgar improcedente o pleito autoral, tendo em vista a ausência de comprovação do caráter indenizatório da rubrica discriminada em contracheque apenas como "folgas"**, bem como ante o caráter remuneratório da rubrica "dobra marítimo". Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários, ante o êxito recursal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).* (grifei)

Quanto às rubricas "abono de férias", "dif abono de férias" e "dif 1/3 abono de férias", também recebidas pelo demandante, estas também possuem caráter indenizatório, em virtude de não representarem acréscimo patrimonial ou renda tributável, pois consistem em verbas destinadas a suprir a necessidade de serviço que impediu sua fruição.

Aplica-se, portanto, o entendimento firmado na Súmula 125 do STJ ("**O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda**").

Nesse sentido, precedente, com os ajustes necessários, desta 6ª Turma Recursal (processo nº 5007053-74.2020.4.02.5101, julgado na Sessão Extraordinária de 16/12/2020), assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RESCISÃO TRABALHISTA PAGA À IMPETRANTE A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO ADICIONAL E FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS E O RESPECTIVO ADICIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

No tocante às rubricas "aviso prévio indenizado" e "13º sal indenizado" em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não se infere do contexto fático jurídico elementos aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem, considerando o caráter indenizatório de tais verbas, que correspondem, respectivamente, ao valor correspondente ao período de aviso prévio não cumprido e à parte do 13º salário que o trabalhador recebe proporcionalmente ao tempo de aviso prévio indenizado, pago em caso de demissão sem justa causa.

Nesse sentido tem sido o entendimento jurisprudencial, nos termos do julgado abaixo citado:

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECLARANDO SER DEVIDA A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE "DOBRAS", MANTIDA A SENTENÇA QUANTO AS RUBRICAS "FOLGA NÃO GOZADA/REMUNERADA", "FOLGAS REMUNERADAS E DIFERENÇAS DE FOLGAS REMUNERADAS", "AVISO PRÉVIO INDENIZADO", "FÉRIAS NÃO GOZADAS/INDENIZADAS" E "FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS, COM OS RESPECTIVOS ADICIONAIS" E "AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM"). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, declarando ser devida a incidência de imposto de renda sobre "dobras", mantida a sentença quanto às demais rubricas ("folga não gozada/remunerada, folgas remuneradas e diferenças de folgas remuneradas", "aviso prévio indenizado", "férias não gozadas/indenizadas" e "férias vencidas e proporcionais não usufruídas, com os respectivos adicionais" e "ajuda de custo de viagem"). Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). (grifei)

(Processo nº 5002797-04.2024.4.02.5116, 8ª Turma Recursal, Relator Juiz Federal FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, julgamento em 10/12/2024)

Nessas condições, voto por **conhecer** e **dar parcial provimento** ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "folga", por falta de comprovação do caráter indenizatório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**